ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание платных услуг по размещению рекламы и объявлений о мероприятиях на сайте:

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичной офертой [наименование юридического лица или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя], зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее — **Администрация**), и содержит условия оказания платных услуг пользователям сайта [адрес сайта] (далее — **Сайт**).

1.2. Оферта регулирует исключительно отношения, связанные с заказом и оплатой услуг по размещению рекламных баннеров и объявлений о мероприятиях на Сайте, а также условия участия в реферальной программе, если такая программа действует.

1.3. Общие правила использования Сайта, регистрации, поведения пользователей и иные вопросы регулируются Пользовательским соглашением и другими документами, размещёнными на Сайте.

1.4. Акцептом настоящей Оферты считается совершение заказчиком действий, однозначно свидетельствующих о согласии с её условиями, в том числе оформление заказа и/или внесение оплаты за соответствующую услугу.

1.5. Совершая акцепт, заказчик подтверждает, что ознакомился с условиями Оферты, понимает их и принимает в полном объёме.

2. Предмет оферты

2.1. Администрация предоставляет заказчикам на платной основе следующие услуги:

- размещение рекламных баннеров и иных рекламных материалов на Сайте;
- создание и/или размещение объявлений о мероприятиях, встречах, событиях и иных активностях;
- дополнительные услуги, связанные с оформлением, продвижением или размещением указанных материалов, если они предусмотрены функционалом или тарифами Сайта.

2.2. Конкретный состав услуги, стоимость, формат, срок и условия размещения определяются информацией, опубликованной на Сайте на момент оформления заказа.

2.3. Администрация не гарантирует определённое количество просмотров, переходов, откликов, участников, продаж, обращений или иных коммерческих результатов от размещения рекламных материалов и объявлений.

2.4. Размещение объявления о мероприятии не означает, что Администрация является организатором, соорганизатором или исполнителем такого мероприятия. Ответственность за проведение мероприятия, его содержание, безопасность, достоверность информации и исполнение обязательств перед участниками несёт заказчик и/или организатор мероприятия.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг определяется Администрацией и публикуется на Сайте либо сообщается заказчику при оформлении заказа.

3.2. Администрация вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, тарифы, пакеты размещения и иные коммерческие условия без предварительного индивидуального уведомления пользователей.

3.3. Новые цены и тарифы применяются к заказам, оформленным после публикации соответствующих изменений на Сайте. Стоимость уже оплаченных заказов не изменяется задним числом, если иное не согласовано сторонами или не требуется применимым законодательством.

3.4. Оплата производится способами, доступными на Сайте. Если оплата осуществляется в иностранной валюте или через сторонние платёжные сервисы, заказчик самостоятельно несёт расходы на конвертацию валюты, комиссии банков и платёжных систем, если иное не указано при оформлении заказа.

3.5. Услуга считается заказанной после оформления заказа и выполнения предусмотренных Сайтом условий оплаты.

3.6. Возврат денежных средств осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных настоящей Офертой и применимым законодательством.

4. Обязанности и ответственность заказчика

4.1. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за содержание, достоверность, законность и актуальность предоставленных рекламных материалов и объявлений.

4.2. Заказчик гарантирует, что:

- обладает необходимыми правами и разрешениями на использование текстов, изображений, товарных знаков, логотипов, фотографий, видео и иных материалов;
- предоставленная информация не нарушает права третьих лиц и требования законодательства;
- рекламируемые товары, услуги и мероприятия являются законными;
- размещение материалов не нарушает требования законодательства о рекламе, защите прав потребителей, интеллектуальной собственности и иных применимых норм;
- при необходимости получены все лицензии, согласования, разрешения и иные документы, необходимые для рекламирования товаров, услуг или проведения мероприятия.

4.3. Заказчик самостоятельно отвечает за отношения с клиентами, покупателями, посетителями и участниками мероприятий, включая приём платежей, возврат денежных средств, качество товаров и услуг, безопасность и фактическое проведение мероприятий.

4.4. Если к Администрации будут предъявлены претензии, требования или иски, возникшие вследствие предоставления заказчиком незаконной, недостоверной или нарушающей права третьих лиц информации, заказчик обязуется содействовать урегулированию таких претензий и возместить документально подтверждённые убытки Администрации в той мере, в которой такое возмещение допускается применимым законодательством.

4.5. Администрация вправе запросить у заказчика документы и сведения, подтверждающие законность рекламируемых товаров, услуг, мероприятий или предоставленных материалов.

5. Права Администрации

5.1. Администрация вправе отказать в размещении, временно приостановить или удалить рекламный материал либо объявление, если:

- материал нарушает законодательство или права третьих лиц;
- предоставленная информация является недостоверной, вводящей в заблуждение или неполной;
- материал противоречит Пользовательскому соглашению, настоящей Оферте или другим правилам Сайта;
- размещение материала может повлечь юридические, репутационные, технические или иные существенные риски для Администрации;
- заказчик не предоставил запрошенные документы или сведения.

5.2. Администрация вправе устанавливать требования к формату, размеру, содержанию, оформлению и срокам размещения рекламных материалов и объявлений.

5.3. Администрация вправе изменять функционал Сайта, рекламные форматы, условия размещения и порядок предоставления услуг.

5.4. Администрация вправе временно приостанавливать или прекращать предоставление отдельных услуг по техническим, организационным, правовым или иным обоснованным причинам.

5.5. Если услуга не была оказана по причинам, зависящим от Администрации, вопрос возврата денежных средств решается в соответствии с применимым законодательством и условиями заказа.

6. Реферальная программа

6.1. Администрация вправе по своему усмотрению запустить на Сайте реферальную программу, в рамках которой пользователи могут получать вознаграждение за привлечение рекламодателей и иных заказчиков, оформляющих и оплачивающих услуги Администрации с использованием реферальных ссылок или иных предусмотренных Сайтом способов отслеживания привлечения.

6.2. Условия участия в реферальной программе, размер вознаграждения, критерии его начисления, порядок подтверждения привлечённого заказчика и сроки выплаты определяются Администрацией и публикуются на Сайте либо доводятся до сведения участников иным доступным способом.

6.3. Администрация вправе в одностороннем порядке, в любое время и без предварительного индивидуального уведомления участников:

- изменять размер и процент реферального вознаграждения, вплоть до полного прекращения его начисления;
- изменять условия и порядок участия в программе;
- приостанавливать или полностью прекращать действие реферальной программы.

6.4. Изменения условий реферальной программы применяются к действиям и начислениям, совершённым после вступления таких изменений в

силу, если иное прямо не предусмотрено опубликованными условиями программы.

6.5. Вознаграждение, которое было надлежащим образом начислено и подтверждено до изменения условий или прекращения программы, подлежит выплате в соответствии с действовавшими на момент его начисления условиями, за исключением случаев мошенничества, злоупотреблений, ошибочного начисления или иных обстоятельств, позволяющих отказать в выплате по применимому законодательству.

6.6. Администрация вправе отказать в начислении или выплате вознаграждения, если выявит искусственное привлечение заказчиков, фиктивные регистрации, мошенничество, манипуляции с реферальными ссылками или иные недобросовестные действия.

6.7. Участие в реферальной программе не создаёт между Администрацией и участником трудовых, агентских, партнёрских или представительских отношений. Участник не вправе действовать от имени Администрации или принимать на себя обязательства от её имени.

6.8. Участник самостоятельно отвечает за декларирование доходов и уплату налогов и иных обязательных платежей, связанных с получением реферального вознаграждения, в соответствии с применимым законодательством.

7. Ограничение ответственности Администрации

7.1. Администрация предоставляет техническую возможность размещения рекламных материалов и объявлений на Сайте и не является стороной сделок между заказчиком и третьими лицами.

7.2. Администрация не несёт ответственности за:

- содержание, достоверность и законность материалов, предоставленных заказчиком;
- качество, безопасность и соответствие заявленным характеристикам товаров и услуг заказчика;
- фактическое проведение, отмену, перенос или изменение условий мероприятий;
- действия и бездействие заказчиков, рекламодателей, организаторов мероприятий и третьих лиц;
- результаты рекламных кампаний, количество просмотров, переходов, обращений, продаж или участников;
- убытки, возникшие вследствие взаимодействия заказчика с третьими лицами;
- временную недоступность Сайта, сбои связи, работы оборудования, программного обеспечения и сторонних сервисов, если такие обстоятельства находятся вне разумного контроля Администрации.

7.3. Администрация принимает разумные меры для обеспечения работоспособности Сайта, однако не гарантирует его непрерывную и безошибочную работу.

7.4. Никакое положение настоящей Оферты не освобождает Администрацию от ответственности, которая не может быть исключена или ограничена в соответствии с применимым законодательством.

8. Международное использование Сайта

8.1. Сайт может быть доступен пользователям из различных стран. При этом доступность Сайта на территории определённой страны сама по себе не означает, что Администрация принимает на себя обязательства по соблюдению всех требований законодательства такой страны в отношении каждого заказчика или рекламируемого им товара, услуги либо мероприятия, кроме случаев, когда такие требования подлежат применению в силу закона.

8.2. Заказчик самостоятельно обязан соблюдать законодательство страны своего нахождения, а также стран, на территории которых распространяется реклама, предлагаются товары или услуги либо проводится рекламируемое мероприятие.

8.3. Заказчик самостоятельно получает необходимые разрешения, лицензии и согласования, если они требуются для размещения рекламы, предложения товаров и услуг или проведения мероприятия в соответствующей стране.

8.4. Администрация вправе ограничивать или прекращать размещение материалов, ориентированных на отдельные страны или территории, если это необходимо по правовым, техническим, платёжным или иным обоснованным причинам.

8.5. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за исполнение своих налоговых и иных публично-правовых обязательств, возникающих в связи с его деятельностью и получением доходов.

9. Изменение и прекращение действия Оферты

9.1. Администрация вправе в любое время изменять настоящую Оферту или размещать её новую редакцию без предварительного индивидуального уведомления пользователей.

9.2. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её публикации на Сайте, если в самой редакции не указана иная дата вступления в силу.

9.3. Новая редакция применяется к заказам, оформленным после её вступления в силу. Изменения не затрагивают уже возникшие обязательства сторон по оплаченным заказам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

9.4. Продолжение оформления заказов и использования платных услуг после публикации новой редакции Оферты означает согласие заказчика с её условиями.

10. Применимое право и разрешение споров

10.1. К настоящей Оферте и отношениям сторон применяется законодательство Республики Казахстан, если иное не следует из императивных норм законодательства, подлежащих применению к соответствующим отношениям.

10.2. Споры и разногласия стороны стремятся урегулировать путём переговоров и направления письменных обращений.

10.3. Если спор не удалось урегулировать путём переговоров, он подлежит рассмотрению компетентным судом в соответствии с применимыми правилами подсудности и законодательства.

10.4. Если заказчик является потребителем, настоящая Оферта не ограничивает его права, предоставленные обязательными нормами законодательства страны, применимыми к соответствующим отношениям.

10.5. Если какое-либо положение настоящей Оферты будет признано недействительным или неисполнимым, это не влияет на действительность остальных положений.

Настоящая Оферта размещается в открытом доступе на Сайте и действует до момента её отзыва или замены новой редакцией.